

1502607-27.2020.8.26.0125

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fredison Capeline

Comarca: Capivari

Foro: Foro de Capivari

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2212590/2020 - DEL.POL.CAPIVARI, 8789152 - DEL.POL.CAPIVARI, 1114/20/504 - DEL.POL.CAPIVARI

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ANTONIO CARLOS TRAVAIOLI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fredison Capeline

Vistos.

ANTÔNIO CARLOS TRAVAIOLI, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capivari

Foro de Capivari

1ª Vara

Rua DR.JOÃO ADOLFO STEIN, Nº 171, Capivari-SP - cep 13360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502607-27.2020.8.26.0125 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502607-27.2020.8.26.0125

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2212590/2020 - DEL.POL.CAPIVARI, 8789152 - DEL.POL.CAPIVARI, 1114/20/504 - DEL.POL.CAPIVARI

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ANTONIO CARLOS TRAVAIOLI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fredison Capeline

Vistos.

ANTÔNIO CARLOS TRAVAIOLI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, II (mediante fraude), do Código Penal, porque, segundo se descreveu na denúncia: "Consta dos autos do incluso inquérito policial que, entre o período de agosto de 2010 a agosto de 2020, no imóvel situado na Rodovia Comendador Américo Emílio Romi, nº 28, Centro, nesta cidade e comarca de Capivari, ANTÔNIO CARLOS TRAVAIOLI, qualificado às fls. 10, subtraiu, mediante fraude, coisa alheia móvel, consistente em água fornecida pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto Capivari - SAAE, causando à vítima o prejuízo de R\$6.177,60 (seis mil, cento e setenta e sete reais e sessenta centavos), de acordo com o cálculo apresentado a fl. 26."

Recebida a denúncia, o acusado foi regularmente citado, apresentando resposta à acusação.

Instrução regular nesta data (cf. mídias).

Em debates, as partes se manifestaram nos autos.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é improcedente.

Não há prova nos autos de que o réu concorreu para a infração penal em apreço.

O laudo pericial de fls. 164/170 não aponta o desvio de água por parte do denunciado, de modo que sem prova não se reconhece a autoria ou participação por parte do réu.

Acolhe-se, pois, nessa extensão, a manifestação do i. representante do Ministério Público nas suas derradeiras alegações, ratificada pela i. Defesa.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para o fim de absolver ANTÔNIO CARLOS TRAVAIOLI, qualificado nos autos, da imputação contida nos autos, na forma do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Arquivem-se os autos.

Sem custas.

P. I.

Capivari, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA